

Contratto di Incarico

PR CAMPANIA FESR 2021-2027

Obiettivo I RSO 1.3 Azione 1.3.1

FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA

FRC - II EDIZIONE

CUP B28I23006090006

Ragione Sociale:

Con sede in:

Cap:

Via:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

E-Mail:

Nella Persona del Sig.:

Rif. Cliente

SDI/PEC Fatturazione:

I. OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto della nostra attività nei confronti della Società _____, consiste nello svolgimento dell'attività di assistenza e supporto alla predisposizione e verifica della informativa e documentazione economica, tecnica e finanziaria della Società sottesa alla presentazione della domanda di partecipazione **all'attuazione dell'Avviso PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Obiettivo I RSO I.3 Azione I.3.I FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA FRC - II EDIZIONE CUP B28I23006090006**"(di seguito, anche definito "Bando") e successivi adempimenti richiesti nel caso di ottenimento del decreto di concessione secondo le modalità previste dal Bando stesso.

2. NATURA DELL'INCARICO

Le procedure da noi individuate e con Voi concordate concerneranno il supporto alla predisposizione, verifica dell'eshaustività e della corretta formalizzazione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione a **BANDO FRC II EDIZIONE** e successivi adempimenti richiesti nel caso di ottenimento del decreto di concessione secondo le modalità previste.

L'espletamento dell'incarico presuppone la possibilità di accedere ai dati storici della Società e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro. La documentazione richiesta dovrà essere fornita tempestivamente in modo da poterla esaminare in maniera accurata e completa.

Il presente incarico non concerne l'esecuzione di attività di revisione contabile e verifica della veridicità della documentazione e informazioni fornite e, pertanto, le relative risultanze saranno prodotte sul presupposto che i documenti e i dati forniscano una rappresentazione veritiera e corretta.

La spedizione o consegna a mano degli elaborati di gara avverrà a cura della Società, la quale, inoltre, conferisce a Ingenia SRL mandato a registrare dati per proprio conto ed implementare come intermediario eventuali sistemi telematici previsti per la presentazione dell'istanza **BANDO FRC II EDIZIONE**.

A decreto ottenuto o pubblicato attraverso graduatoria, le parti concordano fin da ora che rientrano nel presente incarico ulteriori prestazioni professionali da parte della Ingenia SRL, consistenti nella consulenza necessaria alle fasi di incasso e rendicontazione, attraverso il supporto per la redazione della modulistica ufficiale. È esclusa l'elaborazione di documentazione contabile, fiscale o contrattuale che resta ad esclusivo carico della Società.

Il presente mandato è esclusivo ed obbliga la Società a non incaricare nessun altro soggetto o professionista per la medesima istanza, nonché per altre istanze che dovessero pregiudicare il buon esito dell'iniziativa oggetto del presente contratto.

Ingenia SRL, consapevole della responsabilità professionale che si crea nel rapporto di collaborazione con il Cliente, si impegna, a nome proprio e del proprio personale, a non fornire a terzi alcuna notizia concernente l'attività oggetto della presente offerta e a fare uso delle notizie di cui pervenga in possesso tale da non recare pregiudizio alcuno. Ingenia SRL si riserva comunque il diritto di citare il seguente progetto come riferimento presso i propri Clienti, illustrandone le principali caratteristiche.

3. CORRISPETTIVI ED ALTRE SPESE ACCESSORIE

I corrispettivi previsti per l'espletamento dell'attività di procedure concordate, come indicate al punto I. della presente proposta, sono stati determinati sulla base degli elementi informativi acquisiti, riferiti ai principali aspetti dell'attività, organizzazione e controllo interno della **Società** e sono come di seguito stimati:

- a) Un corrispettivo fisso di euro **1.000,00 (mille/00)** per le attività di istruttoria necessarie alla presentazione della domanda in oggetto;
- b) Un corrispettivo variabile, salvo buon fine dell'istanza, come riportato nella seguente tabella:

BANDO FRC II EDIZIONE	Beneficio /Corrispettivo		
	< 50.000,00	50.001,00>100.000,00	100.001,00>150.000,00
	6% del beneficio con una soglia minima di compenso pari ad euro 3.500,00	8% del beneficio con una soglia minima di compenso pari ad euro 5.000,00	4% del beneficio con una soglia minima di compenso pari ad euro 7.500,00

Agli onorari andrà aggiunta l'IVA.

Detto corrispettivo è da intendersi non comprensivo delle spese vive che *Ingenia SRL* potrebbe sostenere per l'espletamento dell'incarico, per le quali informerà preventivamente la Società e richiederà immediato rimborso dettagliando ed allegando i giustificativi.

c) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda la fatturazione degli onorari e le condizioni di pagamento, si precisa quanta segue:

- gli onorari sono formulati sul presupposto che ci sia fornita l'assistenza necessaria nell'espletamento di questo tipo di incarichi professionali;
- l'eventuale utilizzo da parte nostra di consulenti esterni, in relazione ad aspetti tecnici, deve intendersi generalmente compreso nei nostri onorari tranne in casi particolari da concordare tra le parti. In tal caso, sarà nostra cura informarVi tempestivamente;
- il compenso dovuto per le spese di istruttoria di cui al punto sub 3.a sarà corrisposto nella seguente modalità:

d) alla sottoscrizione del presente contratto

- il compenso dovuto al punto 3.b salvo buon fine dell'istanza sarà corrisposto nella seguente modalità:

1. **20% all'ottenimento del provvedimento di concessione;**
2. **60% all'ottenimento dell'agevolazione sul conto corrente vincolato;**
3. **20% alla presentazione del 1° SAL a saldo.**

Le condizioni di pagamento si intendono a vista.

e) RESPONSABILITA' E LIMITAZIONI

Ingenia SRL non potrà essere ritenuto responsabile per l'esito eventualmente negativo dell'attività oggetto del presente accordo, così come di eventuali conseguenze che da tale attività dovessero derivare alla società per sua colpa o volontà.

Le attività effettuate da Ingenia SRL non possono considerarsi un audit contabile e/o tecnico e, pertanto, non si estenderanno all'esame della veridicità e della congruità delle informazioni e dati forniti dalla vs Società.

f) OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Resta di esclusiva responsabilità della società committente, l'esatto adempimento delle richieste documentali, nei termini indicati, riferite alla richiesta di accesso al bando, sia che esse vengano richieste da Ingenia SRL, in attuazione del presente incarico, sia che vengano richieste direttamente alla società da parte dell'Ente erogatore.

In caso di inottemperanza dipendente dalla volontà del mandante, trascorso il termine previsto dall'avviso, e pregiudicata l'ammissibilità dell'istanza ovvero il prosieguo dell'istruttoria, Ingenia SRL si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità. In tal caso La Ingenia SRL non potrà essere ritenuta responsabile del rigetto della domanda di ammissione al bando e/o della revoca dei finanziamenti eventualmente erogati, perché indipendente dal proprio operato.

In tale ipotesi la società sarà obbligata alla corresponsione dell'intero compenso indicato ai precedenti artt. 3 e 4.

La responsabilità della predisposizione della documentazione necessaria e della correttezza delle informazioni, in esse contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, della **regolarità contributiva** e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale, resta di esclusiva competenza della società e, pertanto, eventuali provvedimenti di rigetto dell'istanza di accesso al bando, ovvero di successiva revoca del finanziamento, non potrà essere imputata a Ingenia SRL, che avrà diritto al pagamento dell'intero importo concordato per l'attività consulenziale oggetto della presente.

Se, per inottemperanza della Società, colposa o volontaria, Ingenia SRL non dovesse essere informata in tempo utile di eventuali richieste integrative provenienti dalla Stazione Appaltante/Ente erogatore, Ingenia SRL si riserverà comunque di richiedere la corresponsione dell'intero compenso così come stabilito al punto 3. del presente incarico.

Resta convenuto che, se la Società non provvede al puntuale versamento del compenso entro i termini stabiliti, dovrà versare in un'unica soluzione l'intero importo pattuito, indipendentemente dall'avvenuto ottenimento dell'agevolazione, intendendosi il mancato pagamento come clausola risolutiva della rateizzazione del compenso.

Lo stesso obbligo sarà fatto valere nei confronti della Società in caso di inadempimento ai termini previsti dal contratto con la Stazione Appaltante e pregiudicanti l'erogazione dei contributi, nonché nel caso la Società dovesse rinunciare ai contributi finanziari aggiudicati o per qualsivoglia motivo non dovesse sottoscrivere il contratto con la Stazione Appaltante.

In caso di ritardo dei pagamenti dalla Società, a qualsiasi titolo dovuti in favore Ingenia SRL, in virtù del presente mandato, questi si obbliga a corrispondere ad essa società interessi di mora nella misura pari al "prime rate" ABI. Tali interessi decorreranno a partire dal 15° giorno successivo alla ricezione da parte della Società di richiesta scritta di pagamento inviata da Ingenia SRL

Ingenia SRL non sarà responsabile dell'inadempimento o ritardo nell'inadempimento dovuto a cause non dipendenti dalla propria volontà.

g) COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive od incomplete, od essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

h) RECESSO

La società potrà revocare il presente incarico, restando obbligata al pagamento degli importi di cui al punto 4.3 che precede, fino a tre giorni prima della presentazione dell'istanza progettuale, dandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata ad postmaster@pec.ingenia.cloud

L'eventuale rinuncia dopo l'aggiudicazione o ammissione agli incentivi darà comunque luogo agli obblighi di corresponsione dei compensi di cui all'art. 4.

i) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente accordo, Ingenia SRL si riserva la possibilità di risolvere il presente contratto anticipatamente per inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla società. Tra le altre, costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere, le seguenti situazioni:

- Comportamento della Società che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi oggetto del presente incarico/contratto;
- Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Ente erogatore in merito all'istruttoria ed alla gestione post aggiudicazione del finanziamento;

j) ELEZIONE DI DOMICILIO E RIFERIMENTI DI CONTATTO

La società elegge domicilio presso la propria sede operativa in **Avellino**, prov. (AV) - CAP **83100**, Via Carlo del Balzo 17, PEC postmaster@pec.ingenia.cloud

La società si impegna a comunicare tempestivamente a Ingenia SRL la variazione dei dati di domiciliazione e contatto sopra indicati.

k) LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla presente proposta o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Santa Maria C.V. avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa proposta, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a
❖ ❖ ❖
pena di nullità.

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vorrete, quindi, cortesemente provvedere a comunicarci la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di cui al punto I della presente proposta, restituendoci il presente incarico datato, timbrato e firmato per accettazione.

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)**

Ingenia SRL, Via Carlo del Balzo 17, 83100- Avellino, Titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente contratto saranno trattati dall'Ufficio Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con mezzi informatici.

Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

I. dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti di legge, per le seguenti finalità: Adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, di aggiornarVi su nostre iniziative promozionali relative alla formazione e consulenza, anche da parte delle altre società del gruppo, inviate tramite posta, fax ed e-mail all'indirizzo indicato, di svolgere ricerche di mercato ed analisi statistiche ad uso interno, di valutare la soddisfazione del cliente partecipante alle nostre iniziative.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: INFORMATIZZATA E MANUALE;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a partner della INGENIA SRL
5. Il titolare del trattamento è: INGENIA SRL - via Carlo del Balzo, 17 83100 Avellino;
Il responsabile del trattamento è Fabio Giovine ;
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 - a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - d) ottenere la limitazione del trattamento;
 - e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
 - h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo all'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ingenia S.r.l. all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo PEC postmaster@pec.ingenia.cloud

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa ed

☐ Esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

☐ Esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali da enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

☐ Esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Con i migliori saluti.

Ingenia SRL

Ing. Fabio Giovine

Per accettazione

Data _____

Firma

(Legale Rappresentante)